

予備独自問題 H27-26

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【記述】は、控訴審における控訴申立ての理由の審査に関する最高裁判所の判例からの引用である。【記述】中の①及び②の()内に入る適切な語句の組合せとして正しいものは、後記1から6までのうちどれか。

【記述】

刑訴法は控訴審の性格を原則として事後審としており、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、当事者の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに事後的な審査を加えるべきものである。第一審において、直接主義・口頭主義の原則が採られ、争点に関する証人を直接調べ、その際の証言態度等も踏まえて供述の信用性が判断され、それらを総合して(①)が行われることが予定されていることに鑑みると、控訴審における

(②)の審査は、第一審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって、刑訴法第382条の(②)とは、第一審判決の(①)が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって、控訴審が第一審判決に(②)があるというためには、第一審判決の(①)が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。

1. ①訴訟手続 ②事実誤認
2. ①訴訟手続 ②訴訟手続の法令の違反
3. ①法令の適用 ②法令の適用の誤り
4. ①法令の適用 ②訴訟手続の法令の違反
5. ①事実認定 ②事実誤認
6. ①事実認定 ②法令の適用の誤り

完成全文

刑訴法は控訴審の性格を原則として事後審としており、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、当事者の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに事後的な審査を加えるべきものである。第一審において、直接主義・口頭主義の原則が採られ、争点に関する証人を直接調べ、その際の証言態度等も踏まえて供述の信用性が判断され、それらを総合して(①事実認定)が行われることが予定されていることに鑑みると、控訴審における(②事実誤認)の審査は、第一審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって、刑訴法第382条の(②事実誤認)とは、第一審判決の(①事実認定)が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって、控訴審が第一審判決に(②事実誤認)があるというためには、第一審判決の(①事実認定)が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。

()には順に、①には事実認定が、②には事実誤認が入り、したがって、正解は肢5となる。

本問は、最判平24.2.13(百選99事件)を題材にしたものである。

①について

「直接主義・口頭主義の原則が採られ……行われる」という記述から、公判中心主義によって行われるものについての文言が入ることが分かり、「証人を直接調べ……行われる」という記述から、証拠方法を取り調べ、そこから得られた証拠資料により行われるものについての文言が入ることが分かる。そして、「証言態度等も踏まえて供述の信用性が判断され……行われる」という記述から、証拠の信用性を判断して行われるものについての文言が入ることが分かり、「それらを総合して……行われる」という記述から、自由心証主義に基づき行われるものについての文言が入ることが分かる。まとめると、①については、公判廷で、裁判官が自由心証主義のもと、証拠方法を取り調べ、証拠の信用性を判断して行うもの、すなわち事実認定について述べていることが分かる。また、2つ目の(①)から、論理則、経験則に照らして行うものであることが分かる。自由心証主義とはいえ、その判断の過程では論理則、経験則に基づくことが要求される。その結果なされるのは、事実認定である。したがって、①には「事実認定」が入る。

②について

②には、「刑訴法第382条の(②)」との記述より、同条の文言にかかわるものが入ることが分かる。そして、382条は「事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかなことを理由として控訴の申立をした場合」について規定している。よって、②には事実誤認が入る。